

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
REGION JUDICIAL DE SAN JUAN

JUNTA DE DIRECTORES
CONSEJO DE TITULARES
CONDOMINIO STELLA MARIS
DEMANDANTE

v.

CORPORACION COLON PRIETO
ASEGURADORA ABC
DEMANDADOS

CASO NUM: SJ2025CV00899

SALA:

SOBRE:

INJUNCTION PRELIMINAR Y
PERMANENTE; INJUNCTION
ESTATUTARIOS LEY DE
CONDOMINIOS Y ART. 14.1 LEY
DE REFORMA DE PERMISOS

MOCIÓN SOLICITANDO CONVERSIÓN DE VISTA
EVIDENCIARIA A INSPECCIÓN OCULAR

AL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA:

COMPARECE la parte demandante, CONSEJO DE TITULARES DEL CONDOMINIO STELLA MARIS y su JUNTA DE DIRECTORES, por conducto de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente ante este Honorable Tribunal, EXPONE Y SOLICITA:

1. En la vista celebrada el 16 de junio de 2025, ante la Honorable Aileen Navas Auger, todos los representantes legales del caso de epígrafe estuvieron de acuerdo en que el Tribunal realizara una inspección ocular.
2. En atención a eso el Tribunal señaló Inspección Ocular para el 9 de julio de 2025 a las 2:00pm. (Véase MINUTA en la Entrada Núm. 51 del Expediente Electrónico)
3. Se señaló además vista evidenciaria para el **18 de agosto de 2025** de manera presencial.
4. El 26 de junio de 2025 el presente caso fue resignado a la sala 904 del Honorable Anthony Cuevas Ramos. (Entrada Núm. 52 del Expediente Electrónico)
5. El 27 de junio de 2025, este Honorable Tribunal notificó una Orden en la que informó que la hora pautada del 9 de julio de 2025, 2:00 pm, no era hábil en su calendario por lo que solicitó a los abogados que informaran si le era posible celebrar la

Inspección Ocular pautaada para el 9 de julio de 2025 a las 9:30am. (Entrada Núm. 53 del Expediente Electrónico)

6. En cumplimiento con dicha Orden, los abogados de la parte demandante compareciente y la parte interventora informaron que la fecha y hora, 9:30am del 9 de julio de 2025, propuesta por el Tribunal era fecha hábil. (Entradas Núm. 55,57 y 58 del Expediente Electrónico)
7. Sin embargo, el 30 de junio de 2025, la parte demandada, ante conflictos de calendario, sugirió que se celebrara la Inspección Ocular luego del desfile de la prueba del 18 de agosto de 2025. (Entrada Núm. 61 del Expediente Electrónico)
8. El mismo día el Tribunal notificó una Orden en la que dispuso que "de no haber objeción a que la inspección ocular sea celebrada con posterioridad a la vista en su fondo, así se hará. En el interín se descarta la fecha del 9 de julio de 2025 como fecha para celebrar la Inspección Ocular por no ser hábil en nuestros calendarios". (Entrada Núm. 62 del Expediente Electrónico)
9. El 1 de julio de 2025 la parte demandada presentó una MOCION DE RECONSIDERACION SOBRE RESOLUCION DEL 17 DE JUNIO DE 2025, la cual declaró *No Ha Lugar* una Moción de Desestimación de dicha parte. (Entrada Núm. 63 del Expediente Electrónico)
10. El mismo día el Tribunal la declaró *No Ha Lugar*. (Entrada Núm. 64 del Expediente Electrónico)
11. El 30 de julio de 2025 la parte demandada presentó un Recurso de *Certiorari* ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de dicha determinación, el cual está pendiente de resolución. (Entrada Núm. 65 del Expediente Electrónico)
12. En atención a lo dispuesto por este Honorable Tribunal en la Orden emitida el 30 de junio de 2025, la parte compareciente solicita, respetuosamente, que se lleve a cabo la inspección

ocular el **18 de agosto de 2025**, es decir, **previo** a la celebración de la vista evidenciaria.

13. Entendemos que la celebración de dicha inspección ocular **previo** a la vista evidenciaria contribuiría significativamente a que el Tribunal pueda beneficiarse y apreciar la prueba que se presentará, o que alguna de las partes se propone presentar, durante una eventual vista evidenciaria.
14. Además, la inspección ocular permitiría al Tribunal observar directamente los elementos físicos relevantes a la controversia, lo cual facilitaría la evaluación de la prueba testifical, documental y pericial que se desfilara en juicio, contribuyendo a una mejor administración de la justicia.
15. Toda vez que todos los abogados de récord ya hemos reservado y tenemos el señalamiento - el día **18 de agosto de 2025 a las 9:00am** - para la celebración de la vista evidenciaria, solicitamos que dicha vista se convierta a inspección ocular ya que redundaría en agilizar la presentación y apreciación de la prueba de conformidad con la Regla 1 de las Reglas de Procedimiento Civil.
16. Si bien entendemos y reconocemos que la presentación del recurso de *Certiorari* no paraliza los procedimientos, la resolución de dicho recurso pudiera tener un impacto significativo en cuanto a la apreciación y consideración de la prueba que va a presentarse.
17. Por ello, además, celebrar la Inspección Ocular previo a la vista evidenciaria promovería la eficiencia procesal y el uso adecuado de los recursos judiciales.
18. Finalmente, aprovechando la presencia de todas las partes y sus abogados, proponemos que ese día - 18 de agosto de 2025 - se utilice además para coordinar y fijar la nueva fecha de la vista evidenciaria.

SÚPLICA

POR TODO LO CUAL y en mérito de los fundamentos antes esbozados, se solicita a este Honorable Tribunal que convierta la vista evidenciaria del **18 de agosto de 2025** a Inspección Ocular en cuya ocasión todas las partes podrían coordinar la fecha de la nueva vista evidenciaria.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de agosto de 2025.

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del **Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC)** el cual automáticamente da aviso a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas a tenor con las Directrices Administrativas para la Presentación y Notificación Electrónica de Documentos mediante SUMAC, Sección IX, inciso 5.

Abogados de la parte demandante



894 Avenida Muñoz Rivera
Suite 205
San Juan, PR 00927
T.787.378-5296
T.787.604-9248

f/Joel A. Montalvo Bonilla
RUA Núm. 14146
joel@montalvopr.com

f/Lauracelis Roques-Arroyo
RUA Núm. 13596
lauracelis@gmail.com